ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР ПРОКАТА)

о предоставлении во временное пользование игрового оборудования сервиса

«Приставка рядом»

Настоящий документ представляет собой официальное предложение (Публичную оферту) Арендодателя заключить договор проката игрового оборудования с любым дееспособным физическим лицом (далее — Арендатор) на изложенных ниже условиях. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и совершения действий по акцепту, лицо, производящее акцепт настоящей Оферты, становится Арендатором.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. **Сайт** — официальный веб-сайт сервиса проката «Приставка рядом».

1.2. **Оборудование** — игровые консоли (включая PlayStation 5 Slim), геймпады, кабели, сумки для переноски и иное сопутствующее имущество, предлагаемое к прокату на Сайте.

1.3. **Акцепт Оферты** — полное и безоговорочное согласие Арендатора с условиями настоящей Оферты (п. 1 ст. 438 ГК РФ).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (прокат) Оборудование, а Арендатор обязуется принять Оборудование, оплатить прокат и своевременно вернуть Оборудование в исправном состоянии.

2.2. Конкретный перечень Оборудования (включая, но не ограничиваясь: консоль PlayStation 5 Slim, геймпады DualSense 2 шт., комплект кабелей, сумка для переноски), срок проката, место эксплуатации и стоимость определяются Арендатором при оформлении заказа на Сайте и фиксируются в электронном Акте приема-передачи.

2.3. Оценочная стоимость стандартного комплекта оборудования составляет 83 000 (восемьдесят три тысячи) рублей.

3. ПОРЯДОК АКЦЕПТА И ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

3.1. Акцепт настоящей Оферты осуществляется путем проставления Арендатором галочки (чекбокса) «Соглашаюсь с условиями публичной оферты и обработки персональных данных» при оформлении заказа на Сайте.

3.2. Стороны признают, что проставление галочки в чекбоксе на Сайте признается простой электронной подписью (ПЭП) Арендатора, равнозначной собственноручной подписи на бумажном носителе, и означает полное ознакомление и согласие со всеми пунктами настоящего договора.

3.3. Принимая условия Оферты, Арендатор дает согласие на обработку своих персональных данных (ФИО, паспортные данные, адрес регистрации/проживания, номер телефона) в целях исполнения настоящего договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. **Арендодатель обязуется:**
4.1.1. Передать Арендатору Оборудование в исправном состоянии.

4.2. **Арендатор обязуется:**
4.2.1. Использовать Оборудование исключительно для игровых (личных) целей.
4.2.2. Эксплуатировать Оборудование строго по адресу, указанному при оформлении заказа на Сайте.
4.2.3. Не перемещать Оборудование по иному адресу без предварительного согласования с Арендодателем.
4.2.4. Возвратить комплект Оборудования Арендодателю до 16:00 последнего расчетного дня аренды.

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Арендная плата рассчитывается исходя из тарифов, размещенных на Сайте, и выбранного Арендатором срока проката.

5.2. Оплата производится Арендатором в полном объеме (100% предоплата) до момента фактической передачи Оборудования.

5.3. При продлении срока аренды Арендодателем вносятся соответствующие изменения в заказ, а Арендатор обязан произвести доплату.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Арендатор несет следующую ответственность:

- Штраф в размере **500 руб.** — за возврат Оборудования позднее 16:00 расчетного дня (при отсутствии уважительной причины и/или предварительного согласования с Арендодателем).
- Штраф в размере **1 000 руб. за каждый день** — за просрочку возврата Оборудования свыше 1 (одного) дня.
- Штраф в размере **2 500 руб.** — за несанкционированное перемещение Оборудования с согласованного адреса эксплуатации.
- Штраф в размере **5 000 руб.** — за нецелевое использование Оборудования.

6.2. В случае утери, хищения или полной конструктивной гибели (порчи) Оборудования по вине Арендатора, последний обязан возместить Арендодателю полную оценочную стоимость комплекта.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны примут все меры для разрешения возникающих споров путем мирных переговоров.

7.2. При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее публикации на Сайте и действует до ее отзыва Арендодателем.

8.2. Фактическая передача Оборудования фиксируется в электронном или бумажном Акте приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора. Подписывая Акт (или принимая его в электронном виде), Арендатор подтверждает, что с правилами эксплуатации ознакомлен и претензий к состоянию Оборудования не имеет.

9. РЕКВИЗИТЫ АРЕНДОДАТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель Муравьева Ирина Николаевна

ИНН: 860404947816

ОГРНИП: 325861700060749

Телефон: +7 (993) 346-51-52

E-mail: PristavkaRyadom@yandex.ru